

1504565-98.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial
(Flagrante) - 2139673/2018 - 02º D.P. BOM RETIRO, 7524/2018 - 02º D.P. BOM RETIRO,
2139673/2018 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Douglas da Silva Fideles

Juiz de Direito: Dr. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-
9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504565-98.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504565-98.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial
(Flagrante) - 2139673/2018 - 02º D.P. BOM RETIRO, 7524/2018 - 02º D.P. BOM RETIRO,
2139673/2018 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Douglas da Silva Fideles

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos, etc.

Michael Douglas da Silva Fideles, qualificado à fl. 11, foi denunciado como incurso

no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque em 20 de dezembro de 2018, por volta das 10h40, na Rua Aurora, 872, República, Município de São Paulo, trazia consigo e adquiriu sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e visando o comércio ilegal, 100,4 gramas de "Cannabis Sativa L" e 0,8 gramas de cocaína embaladas, em porções únicas, conforme está descrito em laudo de fls. 20/22.

Apurou-se que as Polícias Militar e Civil realizavam conjuntamente operação visando cumprimento de mandados judiciais e combate ao crime, quando se dirigiram até a Rua Aurora, 872, República, conhecido ponto de venda de drogas. Lá chegando, os policiais civis visualizaram Kennedy Charlie Amaral da Silva em atitude suspeita, assim, decidiram abordá-lo. Notando a presença dos policiais, Kennedy ingressou num bar, tentando se esconder, sendo logo abordado, e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Michael já se encontrava no interior do mesmo bar e, ao notar os policiais, tratou de correr para o banheiro, onde dispensou um objeto no vaso sanitário dando descarga. Os policiais, no entanto, impediram que ele também desse fim nos 100,4 gramas de "Cannabis Sativa L", distribuídos em 01 tijolo, e 0,8 gramas de cocaína embaladas em uma porção, que estavam no interior do banheiro. O irrogado foi identificado como proprietário dos referidos entorpecentes.

A quantidade e diversidade de entorpecentes, a tentativa do réu de livrar-se das drogas jogando-as no vaso sanitário e sua detenção em local conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes, autorizam concluir que ele tinha a maconha e cocaína em seu poder visando sua comercialização. Incide na espécie a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois o réu encontrava-se no interior de um bar quando correu para o banheiro ante o surgimento da Polícia Civil.

O réu foi solto na comunicação de flagrante (fls. 34/37).

Denúncia recebida em 21 de fevereiro de 2020, citado o réu (fl. 119), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 122), seguindo-se a instrução com o depoimento de um dos policiais responsáveis pelo flagrante, o outro faleceu, sendo decretada revelia do réu ausente.

Ministério Público manifestou-se pela absolvição por falta de provas de autoria, tese corroborada pela Defensoria Pública.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de constatação prévia de fls. 20/22 relaciona 100,4 gramas de tetrahydrocannabinol e 0,8 gramas de cocaína.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 68/70 indica resultado positivo para tetrahydrocannabinol e cocaína.

Está provada a materialidade delitiva, tal como consta na denúncia.

Em fase inquisitiva, os policiais civis Wesley Siqueira Benites e Alexandre Romano declararam que estavam em serviço, empenhados na operação conjunta desenvolvida pela "Polícia Civil e Polícia Militar no cumprimento de mandados e no combate ao crime", informando que estavam pela via pública do local dos fatos, lugar este conhecido pela existência de comércio ilícito de entorpecentes, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, entretanto, tal ao perceber a aproximação policial correu para o interior de um estabelecimento comercial, um bar, sendo que em ato contínuo os policiais ingressaram no recinto e conseguiram deter o indivíduo identificado como Kennedy Charlie da Silva, que por sua vez, ao ser abordado nada de ilícito encontraram em seu poder. Todavia, um segundo indivíduo correu rapidamente para o banheiro e ao entrarem ali perceberam que o mesmo havia dispensado alguma coisa no vaso sanitário e dado descarga, porém, ainda em buscas no local, conseguiram localizar no banheiro um tijolo de substância entorpecente maconha e um papelote de substância entorpecente cocaína, identificando o indivíduo que ali estava como sendo Michael Douglas da Silva Fidelis, apontado como "dono" das substâncias entorpecentes. Por fim, conduziram as partes à unidade policial para medidas de polícia judiciária.

O réu, interrogado na fase extrajudicial, alegou ser usuário de maconha e cocaína, e que estava no local dos fatos apenas para jogar 'maquininha' caça-níqueis, quando policiais civis chegaram, sendo que logo foi apontado por Kennedy, como sendo

traficante e que as drogas estariam no banheiro, porém, as drogas que os policiais encontraram no banheiro não eram suas.

Em audiência de instrução:

Policia civil Alexandre Romano recordou-se vagamente dos fatos, dizendo que participava de operação de combate ao tráfico de drogas na região, quando observou um traficante na rua, que correu para dentro de um bar, no qual não havia muita gente, e aquele primeiro teria corrido para dentro do banheiro, então, outro policial teria encontrado com ele outro tablete de maconha, não se recordando se havia mais alguém com drogas dentro do bar, entretanto, ditos os nomes referidos na denúncia, recordou-se que Kennedy era o que correu da rua para o bar, e Michael Douglas era o outro que foi preso pelo segundo policial com drogas no banheiro do bar. Por fim, esclareceu que tanto a abordagem quando à apreensão das drogas foram realizadas pelo segundo policial, falecido meses após o flagrante.

O réu Michael Douglas da Silva Fideles tornou-se revel.

Não conclusivo, portanto, o conjunto probatório final.

Inviável estabelecer o nexo de causalidade entre a presença do réu nas dependências do bar onde ele chegou a ser abordado por policiais, com a apreensão das drogas que alguém tentou dispensar no banheiro do mesmo bar.

Correta, pois, a tese comum do Ministério Público e da Defensoria Pública, assinalada a falta de provas de autoria do crime narrado na denúncia.

Do exposto, julgo improcedente a ação penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, archive-se.

São Paulo, 15 de março de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA